

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 648 del 27/12/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 324 del 27/12/2022

OGGETTO: PNRR M2C4-2.2 (Legge 160/2019 art. 1 c. 29 e ss. - Annualità 2022).
Intervento di “Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità sul lungomare Ulisse, ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido e Fiasco Baldaia”.
Approvazione atti Contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
LOTTO CUP: C87H22001630006 **LOTTO CIG:** 9375232E2E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con l'art.1, comma 29 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n° 160, «bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», è stato previsto, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche:

- efficientamento energetico;
- sviluppo territoriale sostenibile;

-l'art.1, comma 30, della Legge n° 160 del 2019, attribuisce il contributo ai comuni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G);

-il decreto 30 gennaio 2020 del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, disciplina le modalità di attuazione a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.L. Crescita;

-il contributo destinato al Comune di Squillace ammonta a 50.000 euro;

-con deliberazione n° 74 del 16.07.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità sul lungomare Ulisse, ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido e Fiasco Baldaia” di Squillace, redatto dall'arch. Antonio Macaluso, per l'importo complessivo di € 50.000,00 suddiviso in € 38.095,59 per lavori a base d'asta, € 1.553,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 10.351,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Preso atto che:

-con propria determinazione n° 373 del 29/08/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, all'impresa P.A. Costruzioni Generali srl, con sede in via C. Cattaneo snc, 88100 Catanzaro, con il ribasso del 4,231 % e, quindi, per l'importo netto di € 36.483,77, a cui vanno sommati € 1.553,38 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge pari a € 3.803,71;

-con propria determinazione n° 427 del 23/09/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, in via definitiva, all'impresa P.A. Costruzioni Generali srl, con sede in via C. Cattaneo snc, 88100 Catanzaro, in quanto la determinazione n° 373 del 29/08/2022 ha acquisito piena efficacia, come da attestazione del RUP prot. n° 5769 del 23/09/2022, che ha accertato il possesso definitivo in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara

-il contratto è stato stipulato a misura, mediante l'invio per corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

-i lavori sono stati ultimati il giorno 03/11/2022, come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 04/11/2022 dalla Direzione Lavori e, pertanto, in tempo utile considerate le sospensioni delle lavorazioni;

-sono stati redatti il conto finale dei lavori nonché il certificato di regolare esecuzione;

Esaminati:

-il conto finale dei lavori compilato dalla Direzione dei Lavori sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo di € 38.239,58 comprensivi di € 1.553,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10% pari a € 3.823,96;

-il certificato di regolare esecuzione datato 23/11/2022 rilasciato dal suddetto tecnico, sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;

Rilevato che:

-all'appaltatore non è stato corrisposto nessuno acconto e che, pertanto, lo stesso risulta creditore dell'importo complessivo di € 38.239,58 ed oltre IVA al 10% pari a € 3.823,96, a saldo di ogni suo avere;

-per detti lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

Ritenuti gli atti meritevoli di approvazione;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 per la parte ancora in vigore;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

D E T E R M I N A

per le causali di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1)-di approvare, siccome approva, il conto finale dei lavori in oggetto per il complessivo ammontare netto di € 38.239,58 oltre IVA pari a € 3.823,96, compilato dalla D.L., sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;

2)-di approvare, siccome approva, il certificato di regolare esecuzione datato 23/11/2022 rilasciato dalla Direzione dei Lavori, sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;

3)-di dare atto che all'appaltatore non è stato corrisposto nessuno acconto e che, pertanto, lo stesso risulta creditore dell'importo complessivo di € 38.239,58 oltre IVA al 10% pari a € 3.823,96, a saldo di ogni suo avere;

4)-di stabilire che al finanziamento dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. - Cod. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)

